

Trib. Oral Fed. N°2 Cba. 4/2/25 Expte: (FCB 12223/2020/TO1, COIRON 36405/2010).
"Leal, Christian Carlos Ariel y otros p.ss.aa. Asociación Ilícita y Estafa..."

Córdoba, 4 de febrero de 2025

Y VISTOS :

Estos autos caratulados: "...", traída a despacho a fin de resolver sobre la situación procesal del imputado Martín Alejandro Reinoso, DNI xxx.

Y CONSIDERANDO:

Por resolución de fecha 19 de mayo de 2023 este Tribunal dispuso hacer lugar al pedido de reparación integral del perjuicio solicitada por el doctor Claudio Guiñazú en representación del imputado Reinoso Martín Alejandro, de la siguiente manera: "RESUELVE: I.- I. HACER LUGAR a la reparación integral del perjuicio solicitada por los señores Defensor Oficiales coadyudantes Dres. Julio Aliaga, Felipe Otero Berger y Claudio Guiñazú en representación de sus asistidos Reinoso, Heredia y Leal, conforme se ha descrito en los considerandos. II. CUMPLIMENTADAS, las tareas comunitarias no remunerativas en una institución de bien público durante un (1) año, dos veces por semana se procederá a dictar resolución de sobreseimiento en forma total a Martín Alejandro REINOSO, DNI 43.545.493 por los delitos de asociación ilícita en carácter de organizador (art. 210 párrafo 2do. del C.P), de expendio de moneda extranjera falsa en concurso ideal con el delito de estafa (art. 45, 54, 172 y 285 en función del 282 del C.P) y encubrimiento agravado por ánimo de lucro y habitualidad en carácter de coautor (art. 277, inc. 1c, 3b y c y 45 del C.P.);... Fdo. María Noel Costa - Jueza de Cámara Marisa Aragnon - Secretaria -." Que conforme surge de autos, con fecha 29 de mayo de 2023, el imputado Martín Alejandro Reinoso se notificó de la resolución referida ut supra y el 6 de junio de 2023, el Tribunal ofició al Club y Biblioteca Popular Alberdi poniendo en conocimiento que el imputado Reinoso cumpliría las tareas comunitarias no remunerativas por el término de un año en dicha institución. Que a fs. 1240 y 1261 se encuentran incorporadas la planilla de asistencia del imputado Reinoso al Club y Biblioteca Popular Alberdi desde el 26.02.2023 hasta el 09.07.2023 inclusive y certificado donde consta comunicación del Tribunal con el presidente de dicha institución, el señor Jorge Andrada, quien confirmó que el imputado se encuentra cumpliendo tareas en el lugar a su cargo. A fs. 1269/1271 de autos, obran incorporadas las copias de planilla de cumplimiento de tareas comunitarias y de asistencia al Patronato por parte del encausado desde el 26.02.2023 hasta el 08.10.2023; y a fs. 1291/1294 las copias de planilla de cumplimiento de tareas comunitarias y de asistencia al Patronato por parte del encausado desde el 26.02.2023 hasta su culminación el 25.02.2024. Asimismo, con fecha 16 de agosto del corriente año, la Lic. Rivetti Martina perteneciente a la Dirección del Patronato del Liberado presentó ante este Tribunal el informe final en relación al imputado Reinoso manifestando que el mismo "...ha comparecido ante esta Dirección a los fines de dar comienzo al cumplimiento de las obligaciones judiciales oportunamente otorgadas los días 3/8/2023, 4/9/2023, 11/10/2023, 11/12/2023, 28/2/2024 y 3/5/2024. En el transcurso de la última entrevista manifestó residir en el domicilio de autos calle Silvestre Ramonda 1085 barrio Villa Páez, junto a su abuela y pareja. Respecto al aspecto laboral, manifestó desempeñarse como electricista. Debido a

que el día 19 de mayo de 2024, se cumplió la finalidad de la condena, desde la repartición se procederá a dar de baja el expediente por agotamiento de la tutela...". Con respecto a la reparación de la suma de dólar estadounidense trescientos (U\$S 300), con fecha 17 de febrero de 2023, el doctor Rodrigo Altamira, en representación del imputado Reinoso, acompañó comprobante de transferencia realizada a la cuenta del Banco Santander Río CBU 0720205888000039193672 perteneciente al señor David Emmanuel Carrizo, en calidad de víctima. Corrida la vista de todo lo actuado y cumplimentado por el señor Reinoso al Ministerio Público Fiscal, el doctor Carlos Casas Nóbrega en su carácter de Fiscal General, manifestó que encontrándose debidamente acreditado el pago a las víctimas de autos a fs. 1181/1182 y la realización de las tareas comunitarias oportunamente impuestas, conforme surge de fs. 1291/1293, entiende que puede disponerse el sobreseimiento del señor Martín Alejandro Reinoso al haberse extinguido la acción penal por reparación integral del perjuicio (art. 59 inc. 6 del C. Penal). Conforme surge de la actualización de antecedentes penales de fecha 27 de diciembre de 2024, el señor Martín Alejandro Reinoso no presenta antecedentes penales. El artículo 59 establece: "La acción penal se extinguirá: (...) 6) Por conciliación o reparación integral del perjuicio, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes; (...)" En consecuencia, al haberse reparado integralmente el perjuicio, debe declararse extinta la acción penal y sobreseer en forma total al señor Reinoso Martín Alejandro, DNI N° 43.545.493 por los delitos de asociación ilícita en carácter de organizador (art. 210 2°do párrafo del CP), expendio de moneda falsa en concurso ideal con el delito de estafa en carácter de autor (art. 45, 54, 172 y 258 en función del 282 del CP) y encubrimiento agravado por el ánimo de lucro y por habitualidad (art. 277 inc. 1c, 3b y c del CP) en carácter de coautor (art. 45 del CP) que le atribuía el requerimiento fiscal de elevación de la causa a juicio de fecha 04 de noviembre de 2022. Por todo lo expuesto, normas citadas y oído el Ministerio Público Fiscal, este

Tribunal integrado en forma unipersonal,

RESUELVE:

I. SOBRESEER en forma total a Reinoso Martín Alejandro, DNI N° 43.545.493 por los delitos de asociación ilícita en carácter de organizador (art. 210 2°do párrafo del CP), expendio de moneda falsa en concurso ideal con el delito de estafa en carácter de autor (art. 45, 54, 172 y 258 en función del 282 del CP) y encubrimiento agravado por el ánimo de lucro y por habitualidad (art. 277 inc. 1c, 3b y c del CP) en carácter de coautor (art. 45 del CP) que le atribuía el requerimiento fiscal de elevación de la causa a juicio de fecha 04 de noviembre de 2022. II. OFICIAR a los organismos pertinentes, y una vez diligenciado proceder al archivo de las presentes actuaciones. PROTOCOLICÉSE Y HÁGASE SABER

María Noel Costa